

1500518-05.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R\$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500518-05.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-05.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169951/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 13207269 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 629/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2169951 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO MALDONADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Luiz Leano

VISTOS.

LUIS FERNANDO MALDONADO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 03h25, no interior da lanchonete TR, localizada na Rua São Cristóvão, n. 255, Rio Pardo I e II, nesta cidade e comarca, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, um fardo de cerveja, contendo 12 latas, avaliado em R\$ 27,00 (cf. auto de avaliação de fls. 7), pertencente à vítima César Augusto da Silva Zonaro.

A denúncia oferecida em 20 de abril de 2022 (fls. 62/63), foi recebida (fls. 64), e o réu, devidamente citado (fls. 72) e apresentou defesa escrita (fls. 77/91). Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 96/97).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes e interrogou-se o acusado. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se em audiência pela procedência da ação e condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. (cf. mídia armazenada no SAJ)

A defesa, por sua vez, pugnou que pela aplicação do princípio da insignificância, e consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento do furto privilegiado, e ainda, o acolhimento da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. (fls. 130/143)

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 e auto de avaliação de fls. 07, além dos demais documentos amealhados aos autos, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo a autoria foi provada, mediante o depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em Juízo, e deve ser atribuída ao réu.

A vítima, Cesar Augusto da Silva Zonaro, ouvida em juízo, narrou que é locatário do ponto comercial pertencente à mãe do réu, e que no dia dos fatos foi alertado por funcionário da empresa "MEGA" que o alarme do estabelecimento havia disparado.

Retornando ao local, pode verificar pelas câmeras de segurança o acusado furtando um fardo de cerveja em seu estabelecimento. A mesma pessoa que avisou sobre o alarme foi quem acionou a polícia que esteve no local. Após os fatos não teve outros problemas com o acusado. Respondeu ainda que através das imagens que tinha, foi possível verificar claramente que o réu era o autor do furto. Informou ainda que o fato ocorreu durante a madrugada. Declarou conhecer o acusado o que facilitou o reconhecimento do mesmo nas imagens. Respondeu por fim que o local é uma lanchonete onde trabalha com a esposa e mais nove funcionários, e que é seu ganha pão. A polícia esteve no local no dia dos fatos e a res foi lhe restituída. (cf. mídia armazenada no SAJ)

A testemunha Carlos Henrique Toesca, policial militar, disse, em juízo, que foi até o local atender uma ocorrência de disparo de alarme, e lá, em contato com o proprietário, este informou que através das câmeras de monitoramento pode constatar que o autor do furto seria o vizinho, vez que a propriedade do prédio onde está instalado o estabelecimento comercial é a vizinha, mãe do réu, com quem este coabita. No local, o acusado admitiu o furto e disse que usaria para pagar dívidas de drogas. Respondeu ainda que viu as imagens através do celular da vítima e que também reconheceu o réu como autor do furto. Informou que o acusado havia escondido o fardo de bebida e que indicou onde estava, restituindo à vítima no mesmo dia. (cf. mídia armazenada no SAJ)

A corroborar as informações das testemunhas ouvidas, o réu, quando ouvido em juízo, reafirmou sua declaração em sede policial (fls. 05), confessando os fatos conforme narrados na denúncia, sendo forte indício de sua culpabilidade. (cf. mídia armazenada no SAJ)

Essa é a prova oral colhida.

O quadro probatório mostra-se isento de dúvidas, diante das provas constantes dos autos, de forma que os indícios amealhados durante a instrução processual formam um conjunto coeso e concatenado, indicando o réu como autor do furto.

Nada há nos autos a indicar, por parte da vítima e da testemunha, qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicar o réu ou a presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova oral da acusação.

Quanto à confissão livre e espontânea manifestada em pretório, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos

pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Não caminha em sentido diverso a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador apesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 14ª Câmara de Direito Criminal Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi Data de registro 23/04/2010).

Ademais, as testemunhas, narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a participação do réu no delito, confirmada pela confissão do acusado, tanto em sede inquisitorial, quando além de confessar ainda indicou onde estava e devolveu a res furtiva à vítima, quanto em Juízo.

Restou demonstrado ainda nos autos a caracterização da qualificadora prevista no § 1º, do artigo 155 do Código Penal, visto que a prática do delito se deu durante a madrugada, portanto, durante o repouso noturno, conforme narrado pela testemunha quando ouvida em Juízo.

Apesar da valoração da confissão espontânea, a condição do réu de multirreincidente exige maior reprovação do que a conduta perpetrada por acusado que carregue a condição de reincidente por força de uma única conduta, o que violaria os princípios constitucionais da individualização das penas e da proporcionalidade, no sentido de que elege, dentre os seus muitos parâmetros, a necessidade de observância das particularidades pessoais do acusado, na busca da justa penalização.

Neste mesmo sentido já se decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL E EXATA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVADO MULTIREINCIDENTE.

PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. REGIMENTAL PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.154.752/RS, assentou a orientação no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, também é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência. 2. A compensação da confissão espontânea e da reincidência, contudo, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. No caso, é impossível promover a compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência, pois, apesar da valoração da confissão do agravado na sentença, sua condição de multireincidente exige, indubitavelmente, maior reprovação do que a conduta perpetrada por acusado que carregue a condição de reincidente por força de um único e isolado evento em sua vida. 4. Equiparar o acusado reincidente ao multireincidente, de forma simplista, seria violar o princípio constitucional da individualização das penas, que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais, bem como o princípio da proporcionalidade que elege, dentre os seus muitos parâmetros, a necessidade de preponderância da agravante de multireincidência sobre a atenuante da confissão, na busca da almejada pena justa. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no REsp: 1356527 DF 2012/0256223-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013).

A defesa invoca, contudo, a atipicidade material baseada no princípio da insignificância. Todavia, a tese não deve prosperar.

Ainda que o valor do objeto subtraído, avaliado em R\$ 27,00 (fls. 07) seja inferior

ao valor do salário mínimo, as condições subjetivas do acusado lhe são desfavoráveis, conforme indicam os registros em sua folha de antecedentes (fls. 17/23), onde ostenta condenação definitiva por crime de furto (fls. 19), as quais caracterizam maus antecedentes e reincidência específica. A reiteração delitiva é fator que, segundo o consagrado entendimento jurisprudencial, afasta o fato do campo do irrelevante penal.

Com efeito, conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, os envolvimentos criminais anteriores e a reincidência, tornam a aplicação do princípio da insignificância fator não socialmente desejável. Isso porque a prática reiterada de crimes revelaria uma tendência ao descumprimento da ordem penal, o que é especialmente indesejável quando os fatos envolverem o mesmo bem jurídico tutelado.

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como dessa colenda Câmara de Direito Criminal:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. APROXIMADAMENTE R\$ 90,00 (DOIS CHUVEIROS). APROXIMADAMENTE 9 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R\$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

APELAÇÃO. Furto qualificado. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas e do policial militar em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Pleito de atipicidade em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva. Agentes reincidentes, que ostentam envolvimento anterior com delitos patrimoniais. Réus que invadiram a propriedade das vítimas. Maior grau de reprovabilidade do comportamento. Conduta que não pode ser considerada insignificante. (...). Recursos parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000261-96.2017.8.26.0574; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019) APELAÇÃO. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação. Inacolhível a tese de aplicação do princípio da insignificância, porque a res furtiva não possui valor ínfimo, além de se tratar de acusado que ostenta reincidência por crime patrimonial. Qualificadora (comparsaria) demonstrada. Penas adequadamente dosadas. Regime semiaberto justificado pela reincidência por crime patrimonial. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500416-78.2018.8.26.0545; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)

Afasto, igualmente, a configuração do furto privilegiado. A despeito do pequeno valor do objeto furtado o qual, em tese, autorizaria o reconhecimento do privilégio, o fato é que o acusado é reincidente sendo-lhe incabível o reconhecimento da figura penal mais branda conforme expressamente disposto pelo art. 155, § 2º, do Código Penal. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ, REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. 2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Conforme visto, a prova é coesa e harmônica no sentido da condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em observância ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico constar nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, referente aos seus antecedentes (fls. 17/23). Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 155, do Código Penal, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo, no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls. 19 - Processo 0003917-05.2010.8.26.0575). Lado outro, existe a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. No entanto, considerando o comportamento contumaz do réu na prática reiterada de crimes patrimoniais, deixo de aplicar a compensação entre elas, prevalecendo a agravante em razão da recidiva múltipla, e específica inclusive. Assim, fica a pena acrescida de 1/6, passando a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas. Lado outro, constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal. Assim, a pena deve ser elevada de 1/3, tornando-se definitiva no patamar de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Considerando as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, e ainda o pequeno potencial ofensivo do delito, bem como as declarações da vítima de que o bem lhe foi restituído no mesmo dia dos fatos e que não tornou a haver novas ocorrências nesse sentido com o réu, apesar da reincidência do acusado, com fulcro no artigo 59, inciso III e no artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Em remate, vale destacar ser incabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, pois o réu não possui a totalidade dos requisitos ali exigidos, notadamente em relação aos seus antecedentes, visto que reincidente específico. Pelos mesmos motivos, incabível os benefícios dos artigos 77 e seguintes do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu LUIS FERNANDO MALDONADO como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 17 (dezessete) dias-multa no patamar acima estabelecido.

O réu respondeu a todo o processo em liberdade e não há nada que indique a necessidade de decretação de prisão preventiva, atentando-se ainda ao regime de pena imposto. Assim sendo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão - regime aberto, e consequente guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA